



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYDADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01:0267822/2016 (Conc.1337) SeA-MA

DICTAMEN CONC. N° 144

BUENOS AIRES, 06 JUL 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0267822/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "NTT DATA INTERNATIONAL LLC Y DELL INC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1337)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica se produce en el exterior y consiste en la adquisición por parte de NTT DATA INTERNATIONAL LLC (en adelante "NTT DATA") del negocio de "Servicios IT", de la firma DELL INC. (en adelante "DELL"), por la suma de US\$ 3.055 billones, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Marco celebrado el 27 de marzo de 2016, el cual establece un mecanismo de transferencia del negocio específico en cada jurisdicción.
2. En el caso de Argentina, DELL solamente transfiere a NTT DATA el negocio de Servicios IT resultante de los siguientes Acuerdos: el Acuerdo con el Banco Macro (celebrado el 6 de abril de 2011), con CITIBANK ARGENTINA (celebrado el 29 de enero de 2016) y con DUPONT ARGENTINA (celebrado el 8 de enero de 2013), junto con un reducido número de empleados vinculados con ello.
3. El cierre de la operación detallada en los párrafos precedentes, se efectivizó el día 2 de noviembre de 2016, tal como se desprende de la documentación acompañada por las partes en sus presentaciones de fechas 15 y 18 de mayo de 2017, en las cuales adjuntan el comunicado oficial de la firma NTT DATA anunciando el mencionado cierre con su correspondiente traducción al idioma español.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

4. Habiendo las partes notificado la presente operación el día 23 de junio de 2016, corresponde tener por notificada la operación en tiempo y forma.
5. Asimismo, las partes manifiestan que la transferencia de activos pactados en la República Argentina, no se efectivizó al día de la fecha.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Parte Compradora

6. NTT DATA es una filial de la empresa matriz japonesa, NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (en adelante "NTT"), con sede en Tokio, Japón. Su actividad principal es la prestación de servicios de telecomunicaciones y tecnología de la Información (IT), opera en la bolsa de comercio de Tokio y Nueva York, siendo el Gobierno de Japón dueño de aproximadamente el 35% del capital social.
7. La subsidiaria de NTT, NTT DATA CORPORATION, (en adelante "NTT DATA CORPORATION"), es una compañía líder en la provisión de Servicios IT e innovación a nivel mundial. Los servicios IT de la empresa incluyen consultoría, servicios de aplicación, gerenciamiento de IT y procesos de negocios y soluciones en la nube.
8. En Argentina, NTT DATA controla indirectamente las siguientes empresas:
9. EVERIS ARGENTINA S.A., es una sociedad anónima debidamente inscripta, de conformidad con las leyes de Argentina, controlada por EVERIS SPAIN S.L.U. (93,56%). Su actividad es prestar servicios de consultoría IT y provisión de software, servicios de programación IT, actividades conexas, información y comunicaciones.
10. AXIS MUNDIS S.A., es una sociedad anónima debidamente inscripta, de conformidad con las leyes de Argentina, controlada por D-MOBILE SPAIN S.A. (50%) y MYALERT MEXICO SRL de CV (50%). Su actividad es ofrecer servicios de comercio móvil (m-commerce) para el desarrollo y la gestión de pagos y aplicaciones que incrementan la satisfacción del consumidor en relación con el uso de sus dispositivos móviles.
11. RAINBOW DEVELOPMENT S.A., es una sociedad de holding debidamente inscripta, de conformidad con las leyes de Argentina, controlada por de D-MOBILE SPAIN S.A. (95%).



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I.2.2. La Empresa Vendedora

12. DELL, una empresa indirectamente controlada por DENALI HOLDING INC., tiene sede en Estados Unidos de Norteamérica. Su actividad principal es el desarrollo, la venta y reparación de computadoras y productos y servicios relacionados. También brinda Servicios IT.
13. DELL es una empresa de tecnología internacional organizada en cuatro áreas de negocio principales: a) Soluciones para clientes (inicialmente conocida como End-User Computing o EUC): área dedicada a la venta de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas, thin clients y servicios asociados; b) Grupo de Soluciones para Empresas: área dedicada a la venta de servidores, productos de redes, sistemas de almacenamiento y servicios asociados; c) Grupo de Software Dell: área dedicada a la venta de software, incluyendo software de gestión de sistemas, seguridad y gestión de datos; y d) Servicios Dell ("Negocio Target"): área dedicada a la provisión de una amplia gama de servicios IT y de negocios, incluyendo infraestructura, servicios en la nube, aplicaciones y procesos de negocios.
14. DELL AMERICA LATINA CORPORATION, SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "DELL ARGENTINA"), sociedad anónima debidamente inscripta de conformidad con las leyes de Argentina; es la sucursal argentina de DELL AMERICA LATINA CORPORATION, se dedica a la prestación de Servicios IT en Argentina y, específicamente, brinda los servicios del Negocio Target a clientes en Argentina.
15. DELL ARGENTINA se encuentra bajo control absoluto de DELL AMERICA LATINA CORPORATION.

I.2.3. El Negocio Objeto

16. El Negocio a transferir en la presente operación comprende varios activos actualmente bajo el control exclusivo de DELL y sus afiliadas que ofrecen Servicios IT y servicios de negocios relacionados a clientes en los diferentes segmentos industriales y a gobiernos. A nivel mundial, el negocio transferido opera en cuatro sub-segmentos de Servicios IT, a saber: a) Consultoría: los servicios de consultoría son servicios de asesoramiento para ayudar a las empresas a analizar y mejorar la eficacia de las operaciones comerciales y las estrategias

IF-2017-14253784-APN-DR#CNDC



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

tecnológicas. Estos servicios ayudan a los clientes a evaluar diferentes estrategias tecnológicas y, al hacerlo, alinear sus estrategias tecnológicas con sus estrategias comerciales. Estos servicios brindan apoyo a las iniciativas de IT de los clientes brindando planeamiento y asesoramiento estratégicos, arquitectónicos, operativos y en materia de implementación; b) Implementación: los servicios de implementación personalizan o desarrollan soluciones IT y activos y procesos informáticos, y luego los integran con la estructura y los procesos establecidos. Estos servicios implementan, esencialmente, diseños concebidos por consultores; c) Gerenciamiento de Servicios IT: los servicios de gerenciamiento de Servicios IT brindan gestión y operación diarias de activos y procesos informáticos, incluyendo el mantenimiento, el mejoramiento y la gestión de software y hardware, tanto para infraestructuras internas como para usuarios finales; y d) Manejo de Procesos de Negocios: los servicios de Manejo de Procesos de Negocios incluyen la tercerización de uno o más procesos de negocios con un gran componente informático, incluyendo logística, compras, recursos humanos, finanzas y contabilidad, gestión de relaciones con clientes u otras funciones comerciales administrativas u orientadas al cliente.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
18. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
19. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

20. El día 23 de junio de 2016 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1.
21. Luego de otras presentaciones en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 40/2001,

IF-2017-14253784-APN-DR#CNDC



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

el día 29 de agosto de 2016 esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica se hallaba incompleto debiendo las partes adecuar su presentación a lo dispuesto en la Resolución N° 40/2001, y haciendo saber a las empresas notificantes que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida, quedaría suspendido el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, el cual comenzó a correr el día hábil posterior a la presentación de fecha 23 de agosto de 2016, notificándose a las partes el día 29 de agosto de 2016.

22. Finalmente, con fecha 18 de mayo de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

23. La operación a nivel internacional implica la adquisición de NTT DATA de la división de Servicios IT de DELL.
24. En Argentina DELL solamente transferirá a NTT DATA el negocio de Servicios IT resultante de los siguientes acuerdos: el Acuerdo con el Banco Macro (celebrado el 6 de abril de 2011), con CitiBank Argentina (celebrado el 29 de enero de 2016) y con DuPont Argentina (celebrado el 8 de enero de 2013).
25. NTT DATA actúa en Argentina a través de EVERIS ARGENTINA y AXIS MUNDI.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradoras y objeto) en Argentina

Empresas afectadas		Actividad económica principal
Empresa objeto	SERVICIOS IT DE DELL	Servicios IT. Acuerdos de gerenciamiento de servicios IT con el Banco Macro, CitiBank Argentina y DuPont Argentina.
Grupo comprador	EVERIS ARGENTINA S.A	Servicios de consultoría IT, SAP, provisión de software, servicios de programación IT, gerenciamiento de servicios IT.
	AXIS MUNDIS S.A	Servicios IT, gerenciamiento de servicios IT. Negocio orientado al comercio electrónico.

Fuente: elaboración propia en base a información aportada por las partes

26. En virtud de las actividades de las partes, la presente operación trae aparejada una integración horizontal en el mercado de Servicios IT. En particular, dentro de este tipo de servicios se observa una integración en el segmento Gerenciamiento de Servicios IT.

IV.2. Efectos económicos de la operación

27. Los Servicios IT pueden ser descriptos como la aplicación de conocimientos especializados de tipo comercial y técnico para permitir a las organizaciones la creación, gestión y optimización de información y procesos de negocios o el acceso a estos. Aquí están incluidos la consultoría, la integración, los servicios de programación, y servicios de tercerización como el gerenciamiento de servicios IT, entre otros.

28. El gerenciamiento de servicios IT implica un acuerdo a largo plazo, en el cual el proveedor del servicio toma la responsabilidad de manejar todo o parte de los sistemas de información del cliente. Este servicio es provisto en forma personalizada, generalmente incluye el manejo de las operaciones del servidor del cliente y usualmente incluye servicios de manejo de redes locales (LAN) o exteriores (WAN), de soporte de mesa de ayuda, de desarrollo de programas y mantenimiento, y de servicios de recuperación en caso de desastre. En otras palabras, el gerenciamiento de servicios IT es el uso de prestadores externos para proveer de manera eficiente soluciones facilitadas a fin de obtener resultados comerciales. Las características del servicio hacen que se requiera una relación estrecha y constante entre el proveedor y el cliente en el mediano y largo plazo. Es por ello que las contrataciones se

IF-2017-14253784-APN-DR#CNDC



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

traducen en acuerdos con de varios años, tal como las que resultan del objeto de la presente operación

29. Las empresas notificantes no cuentan con una participación significativa ni a nivel mundial ni a nivel nacional en ninguno de los mercados analizados. La suma de ambas participaciones no alcanzará el 3% a nivel internacional ni el 1% a nivel local. Como se observa en las Tablas 2 y 3, se trata de una oferta muy atomizada y diversa.
30. El Reporte anual sobre el sector de software y servicios informáticos de la República Argentina del año 2015 de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina indica que la cantidad de empresas de software y servicios informáticos en Argentina para el año 2013 ascendía a 4.228. Si bien la cifra no corresponde estrictamente a la actividad de Servicios IT sino a un conjunto más amplio, el número resulta representativo a la hora de visualizar el tamaño del mercado y el número de oferentes¹.

Tabla 2: Participaciones de mercado por facturación de Servicios IT a nivel global y República Argentina.
Año 2015.

Global		Argentina	
Empresa	%	Empresa	%
IBM	5,28%	IBM	9,35%
Accenture	3,68%	Atento	8,11%
Deloitte	3,07%	Accenture	6,99%
HP	2,25%	Grupo Contax	6,42%
Fujitsu	1,98%	Indra	5,19%
Tata Consultancy Services	1,88%	Atos	4,41%
PwC	1,81%	Telefónica	3,26%
EY	1,70%	PwC	1,70%
Capgemini	1,68%	SAP	1,61%
NTT Data	1,55%	Neoris	1,56%
Dell	0,51%	Dell	0,13%
		NTT Data	0,50%
Otros	74,60%	Otros	51,26%

Fuente: Elaboración propia en base a estimación de las partes

¹ <http://www.cessi.org.ar/opssi-reportes-949/index.html>



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Tabla 3: Participaciones de mercado por Gerenciamiento de Servicios IT a nivel global y República Argentina. Año 2015

Global		Argentina	
Empresa	%	Empresa	%
IBM	9,44%	IBM	18,86%
Accenture	3,70%	Accenture	8,71%
HP	3,60%	Telefónica	8,28%
Fujitsu	2,95%	Atos	7,38%
Tata Consultancy Services	2,94%	Indra	4,01%
Amazon	2,43%	Softtek	2,92%
Atos	2,40%	Getronics	2,30%
CSC (Comp.Sci.Corp.)	1,90%	HP	2,00%
Cognizant	1,76%	Unisys	1,96%
NTT Data	1,67%	Sonda S.A.	1,30%
Dell	0,93%	NTT Data	0,76%
		Dell	0,24%
Otros	66,28%	Otros	41,28%

Fuente: Elaboración propia en base a estimación de las partes

31. Por todo lo hasta aquí descripto, se observa que la presente operación no reviste entidad suficiente para generar motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

32. De los instrumentos acompañados por las partes surge la existencia de una cláusula de no competencia, contenida en el Artículo 5.16 del Contrato de Compraventa de Acciones y Activos de fecha 27 de marzo de 2016 y de una cláusula de prohibición de ofrecer empleo contemplada en Artículo 5.17 del mismo instrumento. La primera de ellas se estipula por un período de tres (3) años; y la segunda de ellas por un periodo de dos (2) años.
33. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en un impedimento a la entrada al mercado y siempre que dicho impedimento tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

34. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
35. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2².
36. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.
37. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
38. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.
39. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido, sus productos o servicios antes del traspaso.
40. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que

² Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

M. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.

41. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.
42. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado³.
43. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación no implica efectos de concentración horizontal distorsivos y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá alterada.
44. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, aunque impliquen una limitación al re-ingreso del vendedor al mercado por el tiempo acordado en el contrato, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".

³ Causa 25.240/15/CA2



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERGARA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

V. CONCLUSIONES

45. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
46. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada, consistente en adquisición por parte de NTT DATA INTERNATIONAL LLC del negocio de "Servicios IT", de la firma DELL INC., de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.
47. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Se dejó constancia que el Señor Presidente Esteban Greco y el Lic. Fernando Velasco no suscriben al presente por encontrarse en uso de licencia oficial.

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERGARA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IF-2017-14253784-APN-DR#CNDC



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-14253784-APN-DR#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 12 de Julio de 2017

Referencia: S01:0267822/2016 (CONC.1337)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.07.12 18:35:28 -03'00'

Hernán Luis Alvarez
Analista
Dirección de Registro
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.07.12 18:35:28 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-592-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 28 de Julio de 2017

Referencia: EXP-S01:0267822/2016 - OPERACIÓN NOTIFICADA (CONC. 1337)

VISTO el Expediente N° S01:0267822/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica se produce en el exterior y consiste en la adquisición por parte de la firma NTT DATA INTERNATIONAL LLC del negocio de Servicios IT, de la firma DELL INC., en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Marco celebrado el 27 de marzo de 2016, el cual establece un mecanismo de transferencia del negocio específico en cada jurisdicción.

Que en el caso de la REPÚBLICA ARGENTINA, la firma DELL INC., solamente transfiere a la firma NTT DATA INTERNATIONAL LLC el negocio de Servicios IT resultante de los siguientes Acuerdos: el Acuerdo con el BANCO MACRO, celebrado el 6 de abril de 2011, con la firma CITIBANK ARGENTINA, celebrado el 29 de enero de 2016 y con DUPONT ARGENTINA, celebrado el 8 de enero de 2013, junto con un reducido número de empleados vinculados con ello.

Que el cierre se efectivizó el día 2 de noviembre de 2016.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 144 de fecha 6 de julio de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en adquisición por parte de NTT DATA INTERNATIONAL LLC del negocio de Servicios IT, de la firma DELL INC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, consistente en adquisición por parte de NTT DATA INTERNATIONAL LLC del negocio de Servicios IT, de la firma DELL INC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 144 de fecha 6 de julio de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-14253784-APN-DR#CNDC, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.07.28 17:57:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.07.28 17:57:32 -03'00'